

1510671-37.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... do acusado pela prática do crime de furto, tal como descrito na denúncia. Nesse sentido, é firme e seguro todo o acervo probatório.

Conforme deposto pelos policiais Glauber Palermo Bezerra e Wellington Henrique de Mattos Reis, recebeu chamado via COPOM noticiando ocorrência de furto em andamento na Av. Paes de Barros, altura do numeral 1.200, em que um indivíduo teria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510671-37.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510671-37.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2120840/2022 - 56º D.P. VILA ALPINA, 24734417 - 56º D.P. VILA ALPINA, 2120840 - 56º D.P. VILA ALPINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAONI DE PAIVA FERRAZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

RAONI DE PAIVA FERRAZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º, do Código Penal, porque no dia 4 de maio de 2022, por volta das 02 horas e 20 minutos, durante o repouso noturno, na Agência do Banco do Bradesco, situado na Avenida Paes de Barros, n. 1.200, Mooca, nessa comarca da capital, subtraiu, para si, duas barras de ferro, avaliadas em um total de R\$500,00 (quinhentos reais) pertencentes ao estabelecimento vítima, representado por Darlan Widowsky Ribeiro. Após o recebimento da denúncia (fls. 98/100), o acusado foi pessoalmente citado (fls. 105) e apresentou resposta à acusação às fls. 111/112. Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal,

momento em que foram ouvidas as testemunhas e a vítima e realizado o interrogatório do réu.

Ao final, as partes manifestaram-se e realizaram-se os debates.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ao final da instrução criminal, restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime de furto, tal como descrito na denúncia. Nesse sentido, é firme e seguro todo o acervo probatório.

Conforme deposto pelos policiais Glauber Palermo Bezerra e Wellington Henrique de Mattos Reis, recebeu chamado via COPOM noticiando ocorrência de furto em andamento na Av. Paes de Barros, altura do numeral 1.200, em que um indivíduo teria subtraído barras de ferro em uma agência bancária e já estaria fugindo pela Rua Jumana. No local, encontraram um indivíduo caminhando com duas barras de ferro em mãos, sendo que próximo a ele, no cruzamento da Rua Jumana com a Av. Paes de Barros, havia uma barra de ferro de cerca de dez metros. Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo, à exceção das duas barras de ferro que trazia consigo. Questionado, o indivíduo, identificado como Raoni de Paiva Ferraz, disse que os objetos estavam abandonados na rua. Contudo, após dirigirem-se a agência do Banco Bradesco situada no numeral 1.135 e verificarem a falta do corrimão da rampa de acesso para pessoas com deficiência, Raoni confessou ter subtraído os objetos deste local.

O representante da vítima, Darlan Widowsky Ribeiro, não noticiou o crime, mas reconhece as barras furtadas como sendo da agência Banco Bradesco.

Interrogado, o réu Raoni de Paiva Ferraz permaneceu silente e, tornando-se revel, não foi ouvido em fase policial.

Possível o reconhecimento da incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno, uma vez que, para o reconhecimento da mesma não importa o fato de se tratar de estabelecimento empresarial/comercial, ou de imóvel desabitado, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CRIME OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração da circunstância majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminoso, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime. 2. Incide à presente hipótese a Súmula 83/STJ, in verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea a do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1234013/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 03/09/2018).

Destaco, outrossim, que o horário da prática delitiva foi expressamente descrito na inicial acusatória ("por volta das 02h20" - fls. 02), sendo possível, portanto, o reconhecimento da causa de aumento sem que isso acarrete em violação ao princípio da correlação, nos moldes do art. 383, CPP. Aliás, não é diferente o entendimento do C. STJ:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 155, § 1º, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 9 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. OFENSA À CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Pelo princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória, é inadmissível que o indivíduo seja condenado por condutas não descritas na peça vestibular, sendo certo, outrossim, que o réu defende-se dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação. No caso, o paciente foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 155, caput, c/c o art. 14, II, do CP e, ao proferir sentença, o juízo de primeiro grau condenou o acusado como incurso no art. 155, § 1º, c/c o art. 14, II, do CP, com base na descrição da denúncia de que o delito ocorreu durante o repouso noturno. Ao assim proceder, o sentenciante não impôs constrangimento ilegal ao acusado, pois, como visto, o acusado defende-se das condutas que lhe são imputadas na peça vestibular, e não da capitulação jurídica dada pelo Ministério Público. Por outro lado, aferir o grau de vulnerabilidade a que o bem ficou exposto no caso em comento importa revolvimento fático-probatório, incabível na estreita via do habeas corpus, de cognição sumária. Precedentes. Inexiste constrangimento ilegal na definição do quantum de redução pela tentativa pelo critério do iter criminis percorrido. Ademais, a alteração da fração correspondente à tentativa exigiria o reexame do iter criminis percorrido pelo agente, o que é inviável nesta sede, pois vedado o exame aprofundado das provas. Precedentes. Quanto ao pedido de fixação do regime aberto, diante da detração, verifica-se que o tema não foi debatido pelo acórdão recorrido, o que impossibilita esta Corte de analisar diretamente a matéria, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas corpus não conhecido." (HC 399.639/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017, grifo nosso). Destra forma, verificadas materialidade (fls. 9/12, 21/22) e autoria sem sombra de dúvidas, resta de rigor a condenação.

Passo, portanto, à fixação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, atendendo ao art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em função da ausência de elementos que justifiquem maior reprimenda neste momento, sendo 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, em atenção à situação econômica do réu.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico a presença da agravante referente à reincidência, de modo que exaspero a pena em 1/6, totalizando 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, em seu valor unitário mínimo.

Na terceira fase, presente a causa de aumento referente ao repouso noturno, aumento a pena em 1/3, perfazendo um total de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em seu valor unitário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno Raoni de Paiva Ferraz como incurso no artigo 155, §1º, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, ante a condição econômica do réu.

O regime de cumprimento de pena será o semiaberto, suficiente para repressão e prevenção da conduta que lhe foi imputada e considerando a reincidência do réu. Desfavoráveis as circunstâncias judiciais, impossível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos, bem como a concessão do sursis. Pelo mesmo motivo, deixo de reconhecer o privilégio sustentado pela defesa. A detração do período de prisão preventiva não pode acontecer nesse momento, posto que o réu tem outros processos pendentes, sendo necessário que a VEC faça os devidos cálculos de detração.

Indefiro ao réu o direito de apelar em liberdade, já que não compareceu aos atos em que foi chamado, tornando-se revel. A prisão se faz necessária para que aconteça a aplicação da lei penal, uma vez que o réu demonstra que não tem interesse em se submeter a decisão judicial, caso seja mantida a sentença condenatória.

Expeça-se mandado de prisão semiaberto.
Após o transito em julgado, expeça-se guia definitiva, arquivando-se,
posteriormente, com as cautelas de estilo.
Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as
anotações e comunicações de praxe.
Servirá a presente como ofício.
Isento de custas.
P.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA